

1. 업무개요

「신용보증기금법」 제44조(배상책임)에 따라 신용보증기금(이하 ‘신보’라고 함.)의 신용보증업무에 종사하는 사람이 그 업무처리에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 신보에 손해를 발생시켰을 때에는 이를 배상할 책임을 지고, 고의로 손해를 발생시킨 경우를 제외하고는 그 책임을 경감할 수 있으며,

「근로기준법」 제20조에 따라 근로계약 불이행에 따른 위약금 또는 손해배상의 예정은 금지되지만, 근로자가 근무 중에 고의 또는 과실로 인하여 손해를 발생시킨 경우 사용자가 근로자에게 손해배상을 청구하는 것은 가능한 조치로, 신보는 「취업규칙」 제22조에 직원의 보상책임을 명시하고 있으며, 이에 대해 신원보증인 및 신원보증보험회사는 연대보증하도록 하고 있습니다.

일반적으로 사용자가 근로자의 업무수행과 관련하여 행하여진 불법행위로 인하여 직접 손해를 입었거나 그 피해자인 제3자에게 사용자로서의 손해배상책임을 부담한 결과로 손해를 입게 된 경우에 있어서 사용자 및 근로자간 손해의 공평한 분담이라는 견지에서 신의칙상 상당하다고 인정되는 한도 내에서만 근로자에 대하여 손해배상을 청구하거나 그 구상권을 행사할 수 있습니다.

2. 관련 제규정(판단기준)

「소송업무처리기준」 제35조(구상권 관리)에서는 가집행 선고부 판결에 따라 보증채무를 이행한 경우에는 일반 구상채권과 같은 방법으로 채권을 관리하도록 하고 있습니다.

「일반업무소송요령」 제3조(다른 규정과의 관계)의 규정에 따라 일반업무소송 업무처리에 관하여 이 요령에서 정하지 않은 사항은 「소송업무처리기준」이 정하는 바에 따라야 합니다.

「회계처리기준」 제102조(가지급금)제6호부터 제7호까지의 규정에 따라 신용보증채무와 관련 없는 업무상 필요한 법적절차에 따르는 제비용과 그 밖에 본부지시에 따른 것은 가지급금으로 처리할 수 있으나, 동 기준 제105조(가지급금과 가수금의 정리)제1항에서 규정한 바와 같이 가지급금은 단기일 내에 정리 또는 회수하거나 정당과목으로 대체 처리하여야 합니다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련 사례의 경우 대여금소송 패소에 따른 보증채무이행금 등이 장기간 가지급금으로 계상되어 있는 바,

이중 채권은행 대여금소송 패소에 따른 보증채무이행금은 「소송업무처리기준」 제35조(구상권 관리)³⁾에 따라 일반 구상채권으로 관리해야 할 것으로 보임에도 가지급금으로 관리하였고, 이와 관련한 채권은행 소송비용액확정결정에 따른 이행금 및 채권은행 대여금소송에 따른 신보 응소비용은 관련 소송패소 확정 시 ‘기타영업외비용’ 처리

3) 「소송업무처리기준」 제35조(구상권 관리) 가집행 선고부 판결에 따라 보증채무를 이행한 경우에는 일반 구상채권과 같은 방법으로 채권을 관리한다.

를 하여야 함에도 가지급금으로 관리하였으며, 관련인 등을 상대로 한 손해배상청구소송 비용은 청구시효 도과된 상태로 ‘기타영업외비용’ 등으로 손실처리를 하여야 함에도, 장기간 가지급금으로 회계처리 하여 신보 재정 상태에 대한 오류인식이 우려되는바, 이에 대한 적절한 회계처리 시정이 필요합니다.

관계부서 의견 신보가 채권은행의 대여금청구소송에 패소하여 보증채무를 이행한 경우에는 일반 구상채권으로, 해당 소송 패소비용은 손실비용으로, 청구시효가 도과된 소송비용에 대해서는 손실처리 할 예정이라는 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항 ▲▲지점장은 해당 관련인과 관련하여 발생한 제 가지급금 중 채권은행 대여금소송 패소에 따른 보증채무이행금은 「소송업무처리기준」 제35조(구상권 관리)에 따라 일반 구상채권으로 관리해야 할 것으로 보이고, 이와 관련한 채권은행 소송비용확정결정 이행금, 채권은행 대여금소송 응소비용 및 관련인 등에 대한 손해배상소송 비용에 대해서는 손실로 인식하여야 할 것으로 보이는 바, 관련 소송 판결문 등의 내용을 확인하여 관련 기준에 따라 정당계정으로 처리하시기 바랍니다.(통보)